

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1133-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 1588-2026/PS2**

DENUNCIANTE : CARLOS FILADELFO MONTESINOS CELIO
(SEÑOR MONTESINOS)

DENUNCIADOS : BANCO BBVA PERÚ
(EL BANCO)
SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD
ANONIMA 'O ' S.P.S.A.
(SUPERMERCADOS PERUANOS)

MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
IMPROCEDENCIA PARCIAL
FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR
FALTA DE INTERES PARA OBRAR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD

ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 10 de junio de 2026

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 23 de abril de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra:

- (i) El Banco por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código); en tanto habría cargado indebidamente dos (02) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4042-93**-****-4125 del denunciante, las cuales no reconoce, pues previamente recibió una llamada de un supuesto asesor del denunciado para realizar la anulación de su tarjeta de crédito, razón por la cual se acercó un motorizado a su domicilio, quien cortó la tarjeta y se la llevó; y, las operaciones se efectuaron sin verificar su identidad:

Fecha	Detalle	Importe S/
13/06/2025	PVEA PLACITA	4 617,00
13/06/2025	PLAZA VEA PACHACU	79,85

- (ii) Supermercados Peruanos por presunta infracción a lo establecido en los artículos 18° y 19° del Código; toda vez que permitió que con la tarjeta de crédito N° 4042-93**-****-4125 del denunciante, se realicen indebidamente dos (02) consumos, sin verificar la identidad del titular de la tarjeta:

Fecha	Detalle	Importe S/
13/06/2025	PVEA PLACITA	4 617,00
13/06/2025	PLAZA VEA PACHACU	79,85

2. El 5 de mayo de 2026, Supermercados Peruanos presentó sus descargos, mediante el cual solicitó se declare la improcedencia de la denuncia, pues no tiene relación con los servicios prestados bajo la marca Plaza Vea en esa zona geográfica, correspondiéndole únicamente a Compañía Food Retail S.A.C.
3. El mismo día, el Banco presentó sus descargos y señaló lo siguiente:

M-OPS-04/01

Página 1 de 17

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1133-2026/PS2**

- (i) La responsabilidad por las operaciones cuestionadas no le resulta atribuible, debido a la ruptura del nexo causal por negligencia del propio denunciante y por hecho determinante de un tercero, específicamente del establecimiento afiliado;
 - (ii) el propio denunciante reconoció haber entregado su tarjeta de crédito a un tercero, quien posteriormente realizó consumos con dicha tarjeta; y,
 - (iii) de conformidad con el artículo 104 del Código y el artículo 1972 del Código Civil, corresponde exonerar de responsabilidad al Banco cuando se acredita la ruptura del nexo causal por negligencia del consumidor o por hecho determinante de un tercero.
4. El 26 de mayo de 2026, el Banco presentó un escrito y manifestó lo siguiente:
- (i) Respecto de la operación por S/ 79,85, realizó la devolución del importe el 19 de junio de 2025, antes de la presentación de la denuncia y de la notificación de la imputación de cargos, por lo que corresponde declarar la improcedencia de dicho extremo de la denuncia por falta de interés para obrar;
 - (ii) la operación por S/ 4 617,00 fue realizada válidamente mediante el uso físico de la tarjeta y el ingreso de la clave secreta, conforme a los mecanismos de seguridad exigidos por la normativa aplicable; y,
 - (iii) luego de realizada la operación, el Banco efectuó el bloqueo preventivo de la tarjeta por posible fraude, actuando de manera diligente conforme a la normativa aplicable.

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

5. Determinar si corresponde:
- (i) Declarar la improcedencia de la denuncia por falta de legitimidad para obrar pasiva de Supermercados Peruanos;
 - (ii) declarar la improcedencia de la denuncia por falta de interés para obrar del denunciante respecto a la operación por el importe de S/ 79,85; y,
 - (iii) aplicar el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad; y,
 - (iv) declarar responsable al Banco por el cargo indebido de una (1) operación.

III. ANÁLISIS**III.1. Sobre la improcedencia de la denuncia contra Supermercados Peruanos**

6. Los presupuestos procesales constituyen elementos indispensables que permiten a la autoridad administrativa dictar un pronunciamiento válido sobre el fondo de la controversia, uno de ellos es la legitimidad para obrar¹. Ésta se define como la cualidad que corresponde a los sujetos de la relación jurídica sustancial, cuando esta última sea deducida en juicio, para ser parte en la relación jurídica procesal que se forme, pues sólo cuando estas

¹ MONROY GALVEZ, Juan. Las Excepciones en el Código Procesal Civil Peruano, en Revista Themis 27, p 124.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1133-2026/PS2**

personas figuren como partes del proceso, la pretensión podrá ser examinada en cuanto al fondo².

7. Así, de conformidad con lo establecido en el literal e) del artículo 108° del Código³ es causal de improcedencia de la denuncia, la falta de legitimidad para obrar. De acuerdo con la doctrina procesal, un administrado carecerá de legitimidad para obrar pasiva, cuando no sea la persona que conforme a ley deba ser titular de las conductas infractoras en su contra⁴.
8. En el presente caso, el señor Montesinos denunció a Supermercados Peruanos como titular del establecimiento comercial donde se habrían efectuado las operaciones que no reconoce. Tal como se aprecia a continuación:

2. DATOS DEL PROVEEDOR DENUNCIADO⁷	
Nombre completo si es persona natural / Denominación o razón social si es persona jurídica (Opcional)	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA
DNI o Número de RUC del proveedor denunciado	20100070970

9. Por su parte, Supermercados Peruanos en su escrito de descargos negó que tuviese la condición de proveedor respecto de los hechos materia de denuncia, pues alegó que el consumo no se realizó en su establecimiento, toda vez que no tiene relación con los servicios prestados bajo la marca Plaza Vea en esa zona geográfica, correspondiéndole únicamente a Compañía Food Retail S.A.C.
10. En ese sentido, corresponde determinar si Supermercados Peruanos cuenta con legitimidad para obrar pasiva en los hechos denunciados.

² MATHEUS LOPEZ, Carlos Alberto. Teoría General del Proceso. El Litisconsorcio Necesario. Ara Editores. 1999. Pág. 53.

³ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 108°.- Infracciones Administrativas
Constituye infracción administrativa la conducta del proveedor que transgrede las disposiciones del presente Código, tanto si ello implica violar los derechos reconocidos a los consumidores como incumplir las obligaciones que estas normas imponen a los proveedores. También son supuestos de infracción administrativa el incumplimiento de acuerdos conciliatorios o cualquier otro acuerdo que de forma indubitable deje constancia de la manifestación de voluntad expresa de las partes para dar por culminada la controversia, de laudos arbitrales y aquellos previstos en el Decreto Legislativo N°807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización de Indecopi, y en las normas que complementen o sustituyan.
Sin que la presente enumeración sea taxativa, pondrán fin al procedimiento administrativo la resolución de la autoridad administrativa que declara la improcedencia de la denuncia de parte en los siguientes supuestos:
(...)
e) Si existe falta de legitimidad o interés para obrar.
(...)
(Artículo incorporado por el Decreto Legislativo N° 1308, Decreto Legislativo que modifica el Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley N° 29571).

⁴ La legitimidad para obrar es una condición de la acción, es definida como "la idoneidad de una persona para actuar en el proceso, debido a su posición y, más exactamente, a su interés o a su oficio". En: CARNELUTTI, Francesco. Sistema de Derecho Procesal Civil. La Composición del Proceso. Buenos Aires: Uteha Argentina, 1944. p. 30.
Asimismo, se puede diferenciar entre legitimidad para obrar activa y pasiva. La primera, le corresponde al denunciante, es decir, quien se encuentre en calidad de actor. En cuanto a la legitimidad para obrar pasiva, esta le corresponde al denunciado, adversario o contradictor. El concepto de legitimidad está ligado al de capacidad procesal, siendo ésta la aptitud del sujeto de derecho de actuar como parte en un proceso ejerciendo los derechos por sí mismo. En: MORALES GODO, Juan. Instituciones de Derecho Procesal. Lima: Palestra Editores. 2005. p.155.
La Sala Especializada en Protección al Consumidor, en anteriores pronunciamientos ha señalado que el sistema de protección al consumidor se encuentra dirigido a otorgar tutela en los supuestos que exista una relación de consumo e incluso en las etapas pre contractuales y en los servicios postventa que se pudieran generar como consecuencia de la interacción de las personas en el mercado; asimismo, el superior jerárquico indicó que para la aplicación del Código debe configurarse como presupuesto la existencia de una relación de consumo entre el prestador del producto o servicio prestado por un proveedor a favor de un consumidor o usuario final, a cambio de una retribución económica, pues de lo contrario se configuraría un supuesto de improcedencia de la denuncia.

11. De la revisión de los medios probatorios aportados por el denunciante, se aprecia que, las operaciones cuestionadas se efectuaron en el establecimiento “PLAZA VEA PAC”, conforme se aprecia a continuación:

• Finalmente, se ha verificado que la operación detallada en el siguiente cuadro se realizó utilizando la Tarjeta de Crédito N° 4042-93**.*-4125 y la clave secreta correspondiente.				
FECHA	HORA	COMERCIO	MONEDA	IMPORTE
13/06/2025	18:25:35	PLAZA VEA PAC	SOLES	4,617.00
• Asimismo, se ha verificado que la siguiente operaciones se realizó con el uso físico de la tarjeta de crédito, cuya tenencia, uso y custodia son responsabilidad del cliente:				
FECHA	HORA	COMERCIO	MONEDA	IMPORTE
13/06/2025	18:34:35	PLAZA VEA PAC	SOLES	79.85

12. Ahora bien, de la revisión de la página web de Compañía Food Retail⁵, se verifica que este opera las marcas “Plaza Vea Hiper, Plaza Vea Super, Vivanda, Mass y Makro”, adquiridas desde el 2003; conforme se aprecia a continuación:

Página web de Compañía Food Retail



13. Por otro lado, de la revisión de la página web de Plaza Vea, se verifica que Compañía Food Retail administra tanto sus tiendas físicas como su página web, lo cual permite concluir que Supermercados Peruanos no sería el responsable de la comercialización de productos en este establecimiento (Plaza Vea).

[Ver imagen en la página siguiente]

⁵

Fuente:

<https://intercorpretail.pe/Food%20Retail/43/#:~:text=Intercorp%20Retail%20%2D%20Food%20Retail&text=Operamos%20la%20cadena%20la%20C3%ADder%20de.%2C%20Vivanda%2C%20Mass%20y%20Makro>
(Verificado en la fecha de emisión de la presente resolución).



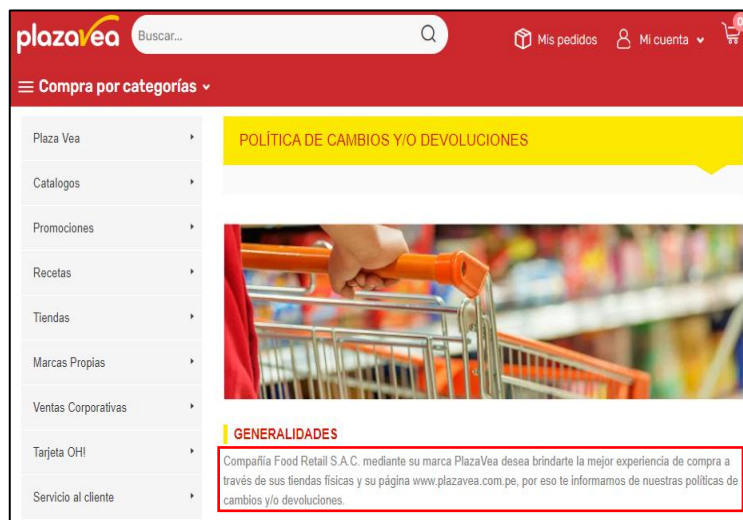
PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

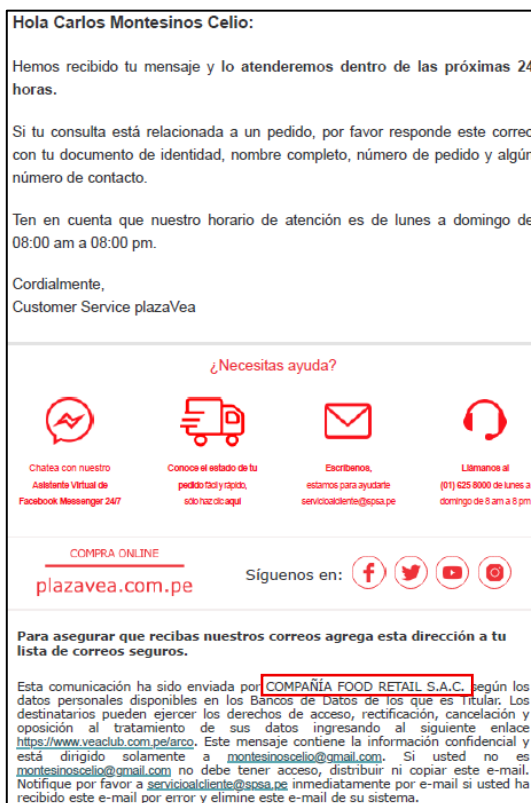
INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1133-2026/PS2



14. De la revisión de la información previamente citada, se puede observar que el encargado de la administración y comercialización de productos bajo la marca Plaza Vea es Compañía Food Retail.
15. Adicionalmente, de la cadena de correos presentados por el denunciante, donde solicita a Plaza Vea los videos de la cámara de seguridad, se advierte que uno de los correos es enviado por Compañía Food Retail, conforme se aprecia a continuación:



**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1133-2026/PS2**

16. Siendo así, se advierte que el consumidor tuvo la información para identificar al proveedor contra quien dirigiría su denuncia, pese a lo cual optó por denunciar a Supermercados Peruanos, empresa distinta al establecimiento donde su tarjeta fu empleada. En ese sentido, se verifica que Supermercados Peruanos no forma parte de la relación material que originó el presente procedimiento sancionador.
17. En ese sentido, en aplicación del literal e) del artículo 108° del Código corresponde declarar improcedente la denuncia contra Supermercados Peruanos, al haberse verificado su falta de legitimidad para obrar pasiva, al no ser el proveedor del servicio denunciado.

III.2. Sobre la improcedencia alegada por el Banco

18. El artículo 108° del Código contempla los supuestos que ponen fin al procedimiento con la declaración de la improcedencia de la denuncia, dentro de los cuales se encuentra la falta de interés para obrar⁶. El interés para obrar se define como la necesidad indisponible e insustituible de tutela jurisdiccional para la resolución de un conflicto de intereses intersubjetivo o una incertidumbre jurídica, ambas con relevancia jurídica. En otras palabras, “es la necesidad de acudir al órgano jurisdiccional, como único medio capaz de procesar y posteriormente declarar una decisión respecto del conflicto que están viviendo”⁷.
19. El administrado tiene derecho a presentarse ante la autoridad administrativa para solicitar la satisfacción de su interés legítimo y obtener la declaración o reconocimiento de un derecho⁸. Debe tenerse presente que, en los procedimientos de Protección al Consumidor, su interés para obrar se vincula con las medidas correctivas reparadoras que podría obtener el consumidor a su favor. Si resulta que el consumidor no va a obtener medida correctiva alguna, debido a que el proveedor ha satisfecho todas sus expectativas amparables antes de la presentación de la denuncia, es correcto afirmar que carece de interés para obrar⁹.
20. El señor Montesinos denunció al Banco porque, entre otros, cargó indebidamente una (1) operación por el importe de S/ 79,85 en su tarjeta de crédito N° 4042-****-****-4125.
21. En su defensa, el Banco solicitó que se declare improcedente la denuncia por falta de interés para obrar del denunciante, debido a que el 19 de junio de 2025, le devolvió el importe total de S/ 79,85. Para acreditar sus alegaciones presentó el extracto del estado de cuenta de la tarjeta de crédito del señor Montesinos, el cual se muestra a continuación:

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 108°.- Infracciones administrativas.

(...)

Sin que la presente enumeración sea taxativa, pondrán fin al procedimiento administrativo la resolución de la autoridad administrativa que declara la improcedencia de la denuncia de parte en los siguientes supuestos: (...)

e) Si existe falta de legitimidad o interés para obrar.

(...)

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)

⁷ MONROY GALVEZ, Juan. Las Excepciones en el Código Procesal Civil Peruano. En: Themis N° 27, p. 4.

⁸ **DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**

Artículo 118°.- Solicitud en interés particular del administrado. Cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente o hacerse representar ante la autoridad administrativa, para solicitar por escrito la satisfacción de su interés legítimo, obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una facultad o formular legítima oposición.

⁹ Resolución Final N° 0295-2014/CC1.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1133-2026/PS2**

Fecha de Operación	Concepto	Operaciones en Soles	Operaciones en Dólares
20/05/2025	SALDO CREDITO UTILIZADO MES ANTERIOR	0.00	0.00
20/05/2025	SALDO INTERESES Y GASTOS MES ANTERIOR	0.00	0.00
13/06/2025	4125 (C) 333 PVEA PLACITA	4,617.00	0.00
13/06/2025	4125 (C) 333 PVEA PLACITA	79.85	0.00
19/06/2025	RECLAMO 14062500228	-79.85	0.00
20/06/2025	SEGURO DE DESGRAVAMEN	2.58	0.00

22. Cabe precisar que, el denunciante no ha cuestionado lo manifestado por el Banco. En ese sentido, se verifica que el 19 de junio de 2025, el Banco devolvió el importe total de S/ 79,85 correspondiente a una de las operaciones materia de cuestionamiento, gestión que se registró bajo la glosa “RECLAMO 14062500228”.
23. Así, se verifica que la devolución del importe cuestionado se efectuó seis (6) días después de realizada la operación. En consecuencia, al momento de presentarse la denuncia –9 de marzo de 2026– el Banco ya había efectuado el extorno de la operación no reconocida.
24. Es preciso señalar que para que pueda configurarse la falta de interés para obrar de los consumidores, es necesario que las medidas correctivas reparadoras que se podrían obtener a su favor en el procedimiento administrativo hayan sido satisfechas. En ese sentido y de acuerdo con lo descrito en los párrafos precedentes, se puede concluir que, a la fecha de la presentación de la denuncia, el Banco había cumplido con revertir la consecuencia económica que se generó a partir del cargo indebido de la operación en la tarjeta de crédito del denunciante.
25. Por estas consideraciones, en aplicación del literal e) del artículo 108° del Código, corresponde declarar la improcedencia parcial de la denuncia interpuesta contra el Banco, al haberse verificado la falta de interés para obrar del denunciante, respecto al débito de la siguiente operación:

Fecha	Detalle	Importe S/
13/06/2025	PLAZA VEA PACHACU	79,85

III.3. Sobre la aplicación del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad

26. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (Reglamento de Ciberseguridad), el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
27. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el “*medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits*”. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1133-2026/PS2**

28. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”*.
29. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.
30. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.
31. Este órgano resolutorio es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad¹⁰ que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.
32. Este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, las operaciones materia de denuncia son consumos presenciales realizados a través de

¹⁰**TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS****Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa**
(...)

4. Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1133-2026/PS2**

un terminal de punto de venta (POS), por lo que su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas).

33. Debe tenerse presente que, la Sala Especializada de Protección al Consumidor (en adelante, la Sala), en un pronunciamiento¹¹, ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por Internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
34. Finalmente, es pertinente señalar que, el artículo séptimo de las disposiciones finales y transitorias de la Resolución SBS N° 02286-2024 que introdujo el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, establece que para las operaciones con tarjeta de crédito presente, su aplicación rige para aquellas tarjetas emitidas a partir del 1 de julio de 2025 mientras que para las tarjetas emitidas con anterioridad a dicha fecha y que aún se encuentren vigentes con posterioridad, su aplicación será a partir de su renovación¹². Así, debido a que las operaciones cuestionadas fueron realizadas el 13 de junio de 2025, el análisis de la validez de las operaciones se realizará en función a las disposiciones contenidas en el Reglamento de Tarjetas vigente a esa fecha.

III.4. Sobre el cargo de la operación cuestionada

35. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores¹³. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos¹⁴.

¹¹ Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI

¹² **RESOLUCIÓN SBS N° 02286-2024**

Artículo Séptimo.- Las modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, establecidas en el artículo Primero de la presente Resolución cuentan con un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo lo dispuesto a continuación:

(...)

b) Operación con tarjeta de crédito presente:

b.1.) En las tarjetas emitidas desde el 01 de julio de 2025 inclusive, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.

b.2.) En las tarjetas emitidas antes del 01 de julio de 2025 y que aún sigan vigentes luego de dicha fecha, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento como máximo a partir de su renovación.

c) Operación con tarjeta de crédito o débito no presente: desde el 01 de julio de 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme a los numerales 7.2 y 7.4 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.

¹³ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular, por la salud y la seguridad de la población.

¹⁴ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

(...)

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1133-2026/PS2**

36. De acuerdo con el artículo 18° del Código se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
37. Por otro lado, el artículo 19° del Código establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado.
38. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad.
39. El artículo 23° del Reglamento de Tarjetas, establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que la operación cuestionada se realizó válidamente.
40. El artículo 9° del Reglamento de Tarjetas dispone que: *“Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice (...) Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas (...)”*¹⁵.
41. En ese sentido, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de su cliente el importe correspondiente a un consumo, debe contar con un sustento que acredite de manera indubitable que la operación cargada se realizó según la autorización realizada por el tarjetahabiente, sea a través de la suscripción de una orden de pago, el ingreso de un código, o el uso de una firma electrónica.
42. Cabe precisar que, exigir un *voucher* (orden de compra) que sustente la operación no implica equiparar la responsabilidad de la entidad financiera con aquella que corresponde al establecimiento comercial -que consiste en verificar la correspondencia de la firma del titular consignada en la orden de compra-, pues, únicamente, se exige que a la entidad financiera exhiba la orden de pago para validar la autorización del consumo cuestionado por la parte denunciante, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento de Tarjetas.

15

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**Artículo 9°. - Cargos**

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.

M-OPS-04/01

Página 10 de 17

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

Calle De la Prosa 104 - San Borja, Lima.Perú/ Central:(511) 224-7800

www.indecopi.gob.pe

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1133-2026/PS2**

43. El señor Montesinos denunció al Banco por cargar indebidamente una (1) operación por el importe de S/ 4 617,00 de su tarjeta de crédito N° 4042-****-****-4125, la cual no reconoce haber autorizado por los motivos expuestos en el numeral 1.(i) de la presente resolución.
44. En sus descargos, el Banco señaló que la operación denunciada se realizó válidamente mediante el uso físico de la tarjeta y el ingreso de la clave secreta, conforme a los mecanismos de seguridad exigidos por la normativa aplicable. Para acreditar la validez de la operación, adjuntó a sus descargos la impresión de pantalla de su sistema "Listado de Operaciones Centro Autorizador MC-31" y el reporte "Visa Transaction Detail - VTRS" emitido por VisaNet, los cuales se muestran a continuación en la parte pertinente:

Reporte Interno

0011 _0A2		CENTRO AUTORIZADOR		PAR2 05/05/26	
0959 P027451		LISTADO DE OPERACIONES CENTRO AUTO		MC31 09:52:53	
QCA0001 FIN DE DATOS					
P	SALTO	CT/TJ: 4042938405554125		CLASICA 13/06	L 1: 8
					C 1: 350
FECHA OP.	HORA OP.	TRANSACCION	LUGAR	IMPORTE ORIG.	DIV IMPORTE CO
13/06/2025	23:24:34	SAUT.COM.CR PLAZA VEA PAC		70.85 PEN	7
13/06/2025	23:25:34	SAUT.COM.CR PLAZA VEA PAC		4,617.00 PEN	4,61
13/06/2025	19:44:47	SCENERGIA.MC C02924 0F0399		0.00 PEN	
13/06/2025	17:48:56	ECOMC.SALVAD.00001-050333		0.00 PEN	

0011 _0A2		CENTRO AUTORIZADOR		PAR2 05/05/26	
0959 P027451		LISTADO DE OPERACIONES CENTRO AUTO		MC31 09:54:36	
QCA0001 FIN DE DATOS					
P	SALTO	CT/TJ: 4042938405554125		CLASICA 13/06	L 1: 8
					C 78: 350
NCI	DIV	IMPORTE OPERA.	DIV	IMPORTE CASHB.	DIV RESPUESTA
0.85 PEN		70.85 PEN	0.00 PEN	OK-532046	000
7.00 PEN		4,617.00 PEN	0.00 PEN	OK-502215	000
0.00 PEN		0.00 PEN	0.00 PEN	OK-	000
0.00 PEN		0.00 PEN	0.00 PEN	OK-	000

0011 _0A2		CENTRO AUTORIZADOR		PAR2 05/05/26	
0959 P027451		LISTADO DE OPERACIONES CENTRO AUTO		MC31 09:55:08	
QCA0001 FIN DE DATOS					
P	SALTO	CT/TJ: 4042938405554125		CLASICA 13/06	L 1: 8
					C 155: 350
OPER.	ORIG	RESO	CUO	CUENTA	FECHA PROC
413587	VISA	OBCO	000		13/06/2025 18:34:35
381570	VISA	OBCO	000		13/06/2025 18:25:35
362444	0011	OBCO	000		13/06/2025 19:44:49
001107	0011	OBCO	000		13/06/2025 17:48:56

0011 _0A2		CENTRO AUTORIZADOR		PAR2 05/05/26	
0959 P027451		LISTADO DE OPERACIONES CENTRO AUTO		MC31 09:55:31	
QCA0001 FIN DE DATOS					
P	SALTO	CT/TJ: 4042938405554125		CLASICA 13/06	L 1: 8
					C 232: 350
COMER/TERM.	BIN.ADO	MODO	INGRESO	GIR.NEG.	STICKER
0001042739	435704	50010155402F	5411		N N C
0001042739	435704	50010151402F	5411		N N C
0292400000		511201513105			N B
0292400000		511201513105			N B

"Visa Transición Detail - VTRS"

Transaction Details		
Card/Acct #:	4042-93xx-xxxx-4125	Tran Type: Auth
Network:	0002	Tran Date: 06/13/25
Tran ID:	465164843343803	Processing
ARN:		Date:
Retrieval Ref #:	516418381570	Tran Amount: 4,617.00 PEN
		Issuer: Banco BBVA Peru
		CH Name:
		Acquirer: PROCESOS DE
		MEDIOS DE PAGO
		S.A.
		Merchant: PLAZA VEA PACHA-
		CUTEC 6
		Location: VILLA EL SALV, PE
		Jurisdiction: DOMESTIC-PE

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1133-2026/PS2**

General Information			
Card/Account Number:	4042-93xx-xxxx-4125		F2
Card Sequence Number:	1		F23
PAR:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2516		F56
Transaction Type:	Authorization	0100	F3
Processing Code:	00	Goods/Services Purchase POS	F3
		transaction only	
Merchant Initiated Transaction Class:	000	Not an Merchant Initiated Transaction	
Stored Credential Ind:	N	Unknown Value	
Network Management Info:	000	Unknown Value	F70
Transaction Status:	Approved		
Local Transaction Date/Time:	06/13/25 23:25:35		F12,F13
VisaNet Transaction ID:	465164843343803		F62.2
Network ID:	0002		F63.1
Dispute Jurisdiction:	Domestic -- PERU		
Entry Mode:	05	Chip Card Read (data is reliable)	F22

Associated Transactions							
Tran Type	Tran Amount	Tran Date	Merchant Name	Tran ID	Auth Code	ARN	RRN
Auth	4,617.00 PEN	06/13/25 23:25:35	PLAZA VEA PACHA-	465164843343803	502215		516418381570
CUTEC 6							

Authorization Data			
Response Code:	00	Approved and completed successfully	F39
Reject Reason Code:	0000		HF14
Authorization Code:	502215		F38
Risk Score:	21		F62
Risk Score Reason Code 1:	0		F62
Risk Score Reason Code 2:	0		F62
Compromised Account Risk Condition Code:	00		F62
Compromised Event Reference ID:	00		F62
Risk Assessment Condition Code 3:	00		F62
Authorization Amount:	4,617.00	SOL	
US Authorization Amount:	1276.83	UNITED STATES DOLLAR	
Merchant Floor Limit:	0.00	SOL	
Authorization Time:	04:25:35 PM	Pacific Time	
	23:25:35	GMT	
Authorization Source Ind:	5	Response provided by issuer	F44.1
Downgrade Reason Code:			F62.3
Partial Authorization Eligible:	0	Unused	F60.10
PIN was present:	Yes		F52
PIN was verified:	0		
CVV2 Response Type:	0		F126.10
CVV Result:	2	CVV or iCVV passed verification	F44.5
AVS Result:		Address verification is not applicable	F44.2
Authorization Duration:	00		F62.5
Cardholder ID Method:	2	Online PIN Use to identify an original transaction with PIN	F60.9

45. De los citados medios probatorios se verifica lo siguiente:

Tarjeta N°	4042-****-****-4125
Fecha y hora de operación	13/06/2025 – 18:25:35 horas
Establecimiento	Plaza Vea Pachacutec
Monto S/	4 617,00
Respuesta	OK- 502215
Operación N°	381570

M-OPS-04/01

Página 12 de 17

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1133-2026/PS2**

Modo de Ingreso	50010151402F
Modo de Ingreso¹⁶	05 - Lectura de chip de tarjeta
Modo de autorización¹⁷	2 – PIN en línea ¹⁸
Código de respuesta¹⁹	00 - Aprobada y completada satisfactoriamente ²⁰

46. De la citada información, se aprecia que la operación se efectuó con la lectura del chip de la tarjeta y el modo de autorización “PIN” que da cuenta que se ingresó la clave secreta de la tarjeta de crédito para autorizar la operación cuestionada. Asimismo, los reportes muestran el número de la tarjeta afectada (N° 4042-****-****-4125) por el importe de S/ 4 617,00, el código de respuesta “OK- 502215”, el código de autorización “502215” y el modo de ingreso “50010151402F”.
47. El código registrado en el campo “Modo de Ingreso” es descrito (por posición) en el documento denominado “Procedimiento Integrado Conexión Entidades”, emitido por Sermepa. En el caso del consumo materia de análisis, el código registrado en el campo modo de ingreso es: “**50010151402F**”. Los indicativos “5” y “1” en primera y octava posición, respectivamente, dan cuenta de que el consumo en el establecimiento afiliado sí se llevó a cabo con la lectura de chip de la tarjeta de crédito y con el ingreso del PIN o clave secreta. Tal como se muestra a continuación:

DATOS DEL PUNTO DE SERVICIO PRIMERA POSICIÓN	
Capacidad de captura de datos del terminal. Indica el principal medio de capturar información de la tarjeta	
1	Manual
2	Lectura de banda magnética
5	Lectura de tarjeta chip (ICC)
8	Lectura chip sin contacto

DATOS DEL PUNTO DE SERVICIO OCTAVA POSICIÓN	
Modo de autenticación del cliente	
0	No identificado
1	Verificación del PIN
5	Verificación manual de firma
8	Otros métodos no seguros de verificación en comercio electrónico
T	3D SET

48. Adicionalmente, el Banco presentó el reporte “Modificaciones de tarjeta 4042-****-****-4125”, en el que se aprecia que el bloqueo preventivo de la tarjeta de crédito del denunciante se realizó el 13 de junio de 2025 a las 20:10 horas, después de la realización de la operación no reconocida. El reporte aportado por el denunciado se muestra a continuación en la parte pertinente:

Bloqueo preventivo

¹⁶ Traducción libre de: *Entry Mode*

¹⁷ Traducción libre de: *Cardholder ID Method*.

¹⁸ Traducción libre de: *Online PIN Use to identify an original transaction with PIN*.

¹⁹ Traducción libre de: *Código de respuesta*.

²⁰ Traducción libre de: *Approved and completed successfully*.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1133-2026/PS2**

MODIFICACIONES DE TARJETA 4042 4125			
OFICINA : 0445	USUARIO: UCQGMON	FECHA: 13-06-2025	HORA : 20:10:00
TERMINAL: %C78		TRANSACCION: MP19	
DATOS ANTES		DATOS DESPUES	
SITUACION: 6 EN PODER CLIEN 14-08-2024		SITUACION: 6 EN PODER CLIEN 14-08-2	
M.REESTAMPACION: T.TJ.: F7		M.REESTAMPACION: T.TJ.: F7	
SERVICIOS: CAJEROS OFICINAS TPVS		SERVICIOS: CAJEROS OFICINAS TPVS	
PROPIOS		PROPIOS	
AJENOS		AJENOS	
LIM.DIA 000000000 000000000 000000000		LIM.DIA 000000000 000000000 0000000	
LIM.MES 000000000 000000000 000000000		LIM.MES 000000000 000000000 0000000	
BLOQUEO PREV:		BLOQUEO PREV: PF	
BLOQUEO DEFI:		BLOQUEO DEFI:	
NO RENOVAR:		NO RENOVAR:	

49. En ese sentido, ha quedado acreditado que la operación materia de controversia fue autorizada correctamente con el uso físico de la tarjeta del denunciante, mientras ésta se encontraba activa, y el ingreso de la clave secreta, como mecanismo de seguridad. Por tanto, se aprecia que la operación cuestionada se efectuó de manera válida con la tarjeta de crédito del denunciante.
50. Por otro lado, el Banco señaló que cumplió con notificar al denunciante de manera inmediata sobre la realización de la operación materia de denuncia; para acreditarlo aportó al procedimiento la impresión de pantalla de su reporte “Cargo digital”, en el cual se aprecia que la notificación por la realización de la operación cuestionada se envió el 13 de junio de 2025 a las 18:25:38 horas al correo electrónico montesinos*****@gmail.com, el cual coincide con el señalado por el señor Montesinos en su escrito de denuncia.

BBVA

CARGO DIGITAL

DETALLE DE ENVIO					
Cliente	CARLOS FILADELFO MONTESINOS CELIO				
Emisor	procesos@bbva.com.pe				
Asunto	Has realizado un consumo con tu tarjeta BBVA				
Adjunto					

DETALLE DE MENSAJE					
Tipo de envío	Receptor	Estado	Motivo	Fecha de Envío	Fecha de Lectura
EMAIL	montesinos*****@gmail.com	LEIDO		13-06-2025 18:25:38	23-06-2025 19:49:42

INFORMACION ENVIADA	
Parámetro	Descripción del parámetro
fecha	13/06/2025
monto	4,617.00
hora	18:25:35
subject	Has realizado un consumo con tu tarjeta BBVA
comercio	PLAZA VEA PACHACU

51. Sin perjuicio del análisis efectuado, el señor Montesinos cuestionó la realización de la operación pues previamente recibió una llamada de un supuesto asesor del Banco para realizar la anulación de su tarjeta de crédito, razón por la cual se acercó un motorizado a su domicilio, quien cortó la tarjeta y se la llevó.
52. Sobre el particular, se debe mencionar que no obra en el expediente ningún medio probatorio que permita acreditar que la llamada que el señor Montesinos mencionó recibir haya provenido del Banco, pues no adjuntó, por ejemplo, captura de pantalla del registro de llamadas ingresadas a su número telefónico, lo cual permitiría verificar si el número correspondía o no al denunciado.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1133-2026/PS2**

53. En su defensa, el Banco señaló que la imprudencia del consumidor conllevó a la realización de la operación materia de cuestionamiento, pues este reconoció haber entregado su tarjeta a un tercero.
54. Siendo así, a partir de lo manifestado por el denunciante y de los medios probatorios que obran en el expediente, se puede concluir que fue víctima de fraude. En efecto, lejos de quedar demostrada la participación del Banco en el incidente descrito por el señor Montesinos, a partir de lo manifestado por él, se aprecia que pudo evitar el fraude del cual fue víctima.
55. En este punto cabe señalar que, de lo señalado por el denunciante, se puede concluir que la llamada que recibió se realizó en el marco de un intento de fraude, en el cual los estafadores se contactan con los clientes haciéndose pasar por personal del Banco o una persona de confianza, con el fin de obtener información confidencial. Cabe precisar que, este Órgano Resolutivo ya ha emitido resoluciones en procedimientos anteriores en los que se verificó que los consumidores recibieron llamadas desde números telefónicos encriptados que simulaban provenir de las entidades financieras, en las que se les ofrecieron beneficios con la intención de que entreguen sus tarjetas, las cuales fueron posteriormente empleadas por terceros²¹.
56. A partir de lo expuesto, se desprende que fue la propia falta de diligencia del denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al entregar su tarjeta a un tercero, permitió que se realice la transacción que ahora pretende desconocer.
57. Debe precisarse que, en el presente caso, se encuentra acreditado que se utilizó la tarjeta física del denunciante, la cual es de su uso exclusivo y la custodia se encuentra bajo su responsabilidad.
58. Por ello, lejos de quedar demostrada la participación del Banco en el fraude sufrido por el denunciante, se aprecia que este es un hecho que el señor Montesinos pudo evitar, si tomaba en cuenta la información de seguridad que el Banco puso a su disposición en su página web²², la cual se muestra a continuación:

Riesgos de la Inteligencia Artificial:

Los ciberdelincuentes están aprovechando el poder de la IA para ejecutar ataques más sofisticados. Algunos de los métodos que emplean son:

- **Phishing Inteligente:** La IA permite generar correos electrónicos y sitios web fraudulentos altamente personalizados, basados en la actividad en línea de la víctima. Estos engaños son tan realistas que imitan a la perfección a personas o servicios conocidos, aumentando drásticamente la probabilidad de éxito del engaño.
- **Malware evolutivo:** El malware impulsado por IA es dinámico, puede evadir la detección por programas antivirus tradicionales. Estos tipos de malware pueden aprender de los sistemas de seguridad y ajustar su comportamiento para evitar ser eliminados.
- **Suplantación de identidad:** Con el uso de la IA pueden generar videos y audios falsos realistas conocidos como "deepfakes". Los ciberdelincuentes lo usan para suplantar la identidad de una persona y/o empresa en llamadas o videos, engañar a las víctimas para obtener información sensible o realizar transferencias de dinero fraudulentas.

²¹ Ver fundamentos 35 a 47 de la Resolución N° 1464-2025/PS2.
Ver fundamentos 38 a 50 de la Resolución N° 0753-2025/PS2.
Ver fundamentos 29 a 41 de la Resolución N° 1222-2025/PS2.

²² Información obtenida del siguiente enlace: <https://www.bbva.pe/blog/mi-seguridad/cyber-seguridad/consejos-de-seguridad-para-IA.html> (verificado en la fecha de emisión de la presente resolución).

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1133-2026/PS2**

59. Cabe señalar que, aun cuando el Banco se encuentre obligado a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si el propio consumidor omite su deber de custodia y permite que terceros accedan a su tarjeta y clave secreta.
60. Por ello, no se podría concluir que el Banco ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de la operación no reconocida, cuando el propio denunciante ha reconocido que entregó su tarjeta de crédito a un tercero.
61. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia del denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al entregar su tarjeta a un tercero, permitió que se realice la operación que ahora pretende desconocer; por lo que se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código. En consecuencia, corresponde desestimar el alegato del denunciante.
62. Por otro lado, el señor Montesinos cuestionó la realización de la operación pues se efectuó sin verificar su identidad.
63. Conforme a lo indicado en el numeral 42 de la presente resolución, la verificación de la identidad constituye una actuación que corresponde al establecimiento afiliado, por lo que no forma parte del ámbito de control directo del Banco. En consecuencia, corresponde desestimar el alegato del denunciante.
64. Por tanto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4042-****-****-4125 del denunciante, al haberse verificado su correcta autorización y la ruptura del nexo causal por imprudencia del consumidor afectado. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante.

IV. RESUELVE

PRIMERO: Declarar improcedente la denuncia interpuesta contra Supermercados Peruanos S.A., al haberse verificado su falta de legitimidad para obrar pasiva en el procedimiento, al no ser el proveedor del servicio denunciado, de conformidad con el literal e) del artículo 108° del Código de Protección y Defensa al Consumidor.

SEGUNDO: Declarar la improcedencia parcial de la denuncia interpuesta contra Banco BBVA Perú por haber cargado indebidamente el consumo de S/ 79,85 en la tarjeta de crédito N° 4042-****-****-4125 del denunciante, al haberse verificado su falta de interés para obrar, de conformidad con lo establecido en el literal e) del artículo 108° del Código.

TERCERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco BBVA Perú, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4042-****-****-4125 del denunciante, al haberse verificado su correcta autorización y la ruptura del nexo causal por imprudencia del consumidor afectado. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante, referidos a que previamente recibió una llamada de un supuesto asesor del Banco para realizar la anulación de su tarjeta de crédito, razón por la cual se acercó

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1133-2026/PS2**

un motorizado a su domicilio, quien cortó la tarjeta y se la llevó; y, la operación se efectuó sin verificar su identidad:

Fecha	Detalle	Importe S/
13/06/2025	PVEA PLACITA	4 617,00

CUARTO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N°001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N°2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación²³, caso contrario la resolución quedará consentida.

QUINTO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI²⁴, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO**Jefa****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

²³ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32°.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**Artículo 212°.- Acto firme**

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

²⁴ **DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.